Statens vegvesen
Vegdirektoratet

Vår saksbehandler - innvalgsnr.
[redacted] - 22 07 35 47
Vår dato
2001-01-26
Vår referanse
2000/05236-003
Vårt ark nr.
333
Deres referanse

[redacted]
7032 TRONDHEIM

Omkjøringsveien Trondheim - klage på saksbehandling

Vi viser til Deres brev av 7. november 2000. Vi beklager at vi ikke har besvart Deres henvendelse tidligere. Vi viser også til mottatt kopi av brev fra Sivilombudsmannen til Dem av 10. januar 2001.

Saken gjelder spørsmålet om i hvilken grad vegvesenet er bundet av forutsetninger lagt til grunn i skjønn avhjemlet av Trondheim skjønnsrett for bygningssaker den 15. september 1989. Skjønnet gjelder erstatning for ekspropriasjon av grunn for utvidelse av Omkjøringsvegen fra og med Klæbuveien til og med undergangen ved Nardo skole. Skjønnet har ved vurderingen av ulempene blant annet lagt til grunn støyberegninger som forutsatte fartsgrense på 60 km/t og vegdekke av betong.

Den aktuelle parsellen ble ferdigstilt i 1990 i overensstemmelse med skjønnsforutsetningene. I ettertid har vegvesenet økt fartsgrensen til 70 km/t og sommeren 1999 ble det lagt asfalt på det eksisterende betongdekket.

De ber om at Vegdirektoratet i første omgang besvarer tre konkrete spørsmål. Vi vil nedenunder besvare disse spørsmålene nærmere.

1. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for at skjønnsforutsetningen er fraveket?

Skjønnsretten skal ta stilling til erstatningsspørsmålet ut fra de inngrep og ulemper som veganlegget vil medføre for grunneieren slik forventet utvikling vil være med hensyn til blant annet trafikkutviklingen. Skjønnsretten må bygge på visse antagelser om fremtidig utvikling slik den fortoner seg på skjønnstidspunktet. Det vil derfor være en rekke forutsetninger som ligger til grunn for skjønnsavgjørelsen uten at staten dermed har bundet seg opp med hensyn til videre drift av veganlegget. Det må for eksempel være anledning til å endre fartsgrensene dersom de totale hensyn tilsier det. Dersom det i ettertid skjer endringer ved drift og vedlikehold av vegen eller de trafikale forholdene, slik at ulempene for naboene til veganlegget blir større, kan det være spørsmål om staten er erstatningspliktig etter naboloven eller forurensningsloven. Rettspraksis viser at det skal mye til for å få erstatning i slike saker.

I hvilken grad staten som ekspropriant er bundet av forutsetningene som er inntatt i de alminnelige eller spesielle skjønnsforutsetningene er et spørsmål som må løses ut fra gjeldende rettspraksis. Det er i den juridiske litteraturen ulike oppfatninger og rettspraksis synes ikke å gi noe klart svar på spørsmålet.

Som tillegg til de alminnelige skjønnsforutsetningene er det i dette skjønnet tatt inn et punkt som lyder: "Kjørebanene i Omkjøringsvegen bygges av betong på de strekninger skjønnet gjelder. Tilstøtende kommunale veger og gang- og sykkelveger asfalteres."

Saken reiser to spørsmål. Det ene er om staten er forpliktet til ha betongbelegg. Det annet er om grunneierne har krav på tilleggsskjønn dersom vegvesenet velger en annen dekkleggingstype.

Når det gjelder en skjønnsforutsetning som går på valg av vegdekke, må det være anledning for vegmyndighetene å velge en annen løsning dersom det etter en total-vurdering er å foretrekke. Dersom en slik endret løsning medfører økte ulemper for grunneierne må vegkontoret vurdere konkret om det er grunnlag for å imøtekomme et ønske om å avholde tilleggsskjønn.

I denne saken hevder vegkontoret at det i henhold til 3 undersøkelser er vist at asfalt støyer mindre enn betong. Vi viser til vegkontorets brev til Dem av 22. september 1999. I brevet viser vegkontoret videre til at selv om asfalt vil gi mer støv enn betongen, for-ventes det at asfalt vil gi mindre svevestøv. Vegkontoret konkluderer derfor med at beboerne langs vegen ikke vil få økte ulemper på grunn av asfaltdekket.

2. Hvilke planer har Vegvesenet for å dokumentere dagens støynivå?

Vegkontoret opplyser at det i løpet av mai eller juni 2001 vil ta en enkel kontrollmåling på den strekningen hvor Deres eiendom ligger.

3. Hvilke tiltak vil man iverksette for å redusere støyen?

Vegkontoret opplyser at det vil avvente nevnte målinger før det tas stilling til om det er grunn til å gå videre med saken.

Juridisk avdeling
Med hilsen

[redacted]
fung. underdirektør

Kopi: Statens vegvesen Sør-Trøndelag vegkontoret, ref. 97/00004-087
Sivilombudsmannen, ref. 2001-0036B-1yfc YFC/mkn